10. Правление Товарищества

10.1. Правление Товарищества подотчетно общему собранию членов Товарищества.
10.2. Председатель Товарищества является членом правления Товарищества и его председателем.
10.3. Количество членов правления Товарищества составляет не менее трех человек и составляет не более пяти процентов от общего числа членов Товарищества.
10.4. Заседания правления Товарищества созываются председателем Товарищества по мере необходимости.
10.5. Заседание правления Товарищества правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.
10.6. Решения правления Товарищества принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов правления. При равенстве голосов голос председателя Товарищества является решающим.
10.7. К полномочиям правления Товарищества относятся:

- выполнение решений общего собрания членов Товарищества;
- принятие решения о проведении общего собрания членов Товарищества или обеспечение принятия решения общего собрания членов Товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования;
- принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества или о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов Товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования;
- руководство текущей деятельностью Товарищества;
- принятие решений о заключении договоров с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, благоустройство и охрану территории садоводства, обеспечение пожарной безопасности и иную деятельность, направленную на достижение целей Товарищества;
- принятие решений о привлечении аутсорсинговой компании по ведению бухгалтерского и налогового учета;
- принятие решений о привлечении эксплуатирующей организации хозяйственного ведения;
- принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным Товариществом;
- обеспечение создания и использования имущества общего пользования Товарищества, а также создание необходимых условий для совместного владения, пользования и распоряжения гражданами таким имуществом;
- составление приходно-расходных смет и отчетов правления Товарищества и представление их на утверждение общему собранию членов Товарищества;
- ведение учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и представление его на утверждение общему собранию членов Товарищества;
- обеспечение ведения делопроизводства в Товариществе и содержание архива в Товариществе;
- контроль за своевременным внесением взносов, предусмотренных Федеральным законом № 217-ФЗ, обращение в суд за взысканием задолженности по уплате взносов или платы, предусмотренной ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 217-ФЗ, в судебном порядке;
- рассмотрение заявлений членов Товарищества;
- разработка и представление на утверждение общего собрания членов Товарищества порядка ведения общего собрания членов Товарищества и иных внутренних распорядков Товарищества, положений об оплате труда работников и членов органов Товарищества, заключивших трудовые договоры с Товариществом;
- подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов, вносимых членами Товарищества, и размера платы, предусмотренной ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 217-ФЗ;
- прием граждан в члены Товарищества;
- временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по земельным участкам общего пользования Товарищества:
  - при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорожного полотна и инфраструктуры;
  - в период весенней распутицы;

  - в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов дорожного полотна;
  - в иных случаях в целях обеспечения безопасности проезда транспортных средств и сохранности инфраструктуры Товарищества
- согласование с заинтересованными собственниками участков:
  - производства работ, связанных с ограничением или прекращением движения транспортных средств или пешеходов;
  - схем расположения земельных участков в целях определения фактической площади для начисления взносов.
- выдача предписаний собственникам участков:
  - об устранении нарушений положений Устава Товарищества;
  - о выполнении решений общих собраний Товарищества.
- ведение и оперативное редактирование базы данных телефонных номеров собственников участков для электронного модуля управления автоматическими воротами (шлагбаумом) на въезде в Товарищество.
- согласование технологического присоединения к инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения товарищества оборудования собственников участков на условиях, утверждённых общими собраниями товарищества:
  - по заявлениям собственников участков;
  - по обращениям сетевых и ресурсоснабжающих организаций;
  - на основании вступивших в законную силу решений суда.
- принятие решений:
  - о введении режима частичного ограничения потребления электрической энергии при возникновении у собственника участка задолженности по оплате электрической энергии, в т.ч. включенную в членские взносы, указанную в пп 7.6.-7.8. настоящего Устава и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, за два расчетных периода;
  - о введении режима полного ограничения потребления электрической энергии при возникновении у собственника участка задолженности по оплате электрической энергии, в т.ч. включенную в членские взносы, указанную в пп 7.6.-7.8. настоящего Устава и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, за три расчетных периода;
  - о демонтаже незаконно установленного оборудования, объектов рекламы и иных предметов на инженерных системах или централизованных сетях инженерно-технического обеспечения товарищества;
  - об удалении древесно-кустарниковой растительности с земельных участков общего пользования;
  - о местах временного складирования снега.
- принятие решений об ограничении или приостановлении предоставления коммунальных услуг без предварительного уведомления потребителя в случае:
  - возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения товарищества, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение, - с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
  - возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости;
  - выявления факта несанкционированного подключения оборудования потребителя к инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения товарищества - с момента выявления несанкционированного подключения;
  - использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из технических характеристик инженерных систем товарищества и доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления нарушения;

- получения правлением товарищества предписания ресурсоснабжающей организации о необходимости введения режима полного или частичного ограничения потребления электрической энергии - со дня, указанного в документе.

10.8. Правление Товарищества имеет право принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности Товарищества, за исключением решений, отнесенных Федеральным законом № 217-ФЗ к полномочиям иных органов Товарищества.

11. Председатель Товарищества

11.1. Председатель Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, в том числе:

- председательствует на заседаниях правления Товарищества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые не подлежат обязательному одобрению правлением Товарищества или общим собранием членов Товарищества;
- подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные решением общего собрания членов Товарищества, а также подписывает протоколы заседания правления Товарищества;
- заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает иные операции по банковским счетам, в том числе на основании решений общего собрания членов Товарищества и правления Товарищества, в случаях, если принятие решений о совершении таких действий относится к исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества или правления Товарищества;
- принимает на работу в Товарищество работников по трудовым договорам, осуществляет права и исполняет обязанности Товарищества как работодателя по этим договорам;
- выдает доверенности без права передоверия;
- осуществляет представительство от имени Товарищества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также в отношениях с иными лицами;
- рассматривает заявления членов Товарищества.

11.2. Отчет Председателя Товарищества об открытии и (или) о закрытии банковского счета (банковских счетов) Товарищества, содержащий в том числе информацию об условиях договора банковского счета (банковских счетов), включается в повестку ближайшего после открытия и (или) закрытия такого счета (таких счетов) общего собрания членов Товарищества.

11.3. Председатель Товарищества в соответствии с Уставом Товарищества исполняет другие необходимые для обеспечения деятельности товарищества обязанности, за исключением обязанностей, которые предусмотрены действующим федеральным законом о ведении гражданами садоводства и исполнение которых является полномочием иных органов товарищества.

12. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том числе за деятельностью его председателя и правления Товарищества, осуществляет ревизионная комиссия (ревизор).

12.2. Ревизионная комиссия состоит из не менее, чем из трех членов Товарищества.

В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны председатель Товарищества и члены его правления, а также их супруги и их родители (усыновители), родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры (их супруги).

12.3. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее полномочия устанавливаются положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утвержденным общим собранием членов Товарищества.

12.4. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна общему собранию членов Товарищества.

12.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества, на основании предоставленных документов в полном объеме, обязана:

- проверять выполнение правлением Товарищества и его председателем решений общих собраний членов Товарищества, законность сделок, совершенных органами Товарищества, состав и состояние имущества общего пользования;
- осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже чем один раз в год либо в иной срок, если такой срок установлен решением общего собрания членов Товарищества;

- отчитываться об итогах ревизии перед общим собранием членов Товарищества с представлением предложений об устранении выявленных нарушений;
- сообщать общему собранию членов Товарищества обо всех выявленных нарушениях в деятельности органов Товарищества;
- осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением Товарищества или его председателем заявлений членов Товарищества.

12.6. В случае прекращения полномочий ревизионной комиссии (ревизора) избрание ревизионной комиссии (ревизора) должно быть включено в повестку дня ближайшего внеочередного или очередного общего собрания.

12.7. Отсутствие действующей ревизионной комиссии (ревизора) не препятствует финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.

12.8. Члены ревизионной комиссии (ревизор) обязаны принимать личное участие в работе ревизионной комиссии. Передоверие членом ревизионной комиссии (ревизором) своих полномочий не допускается.

12.9. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не вправе:

- выполнять обязанности, возложенные на председателя и членов правления Товарищества, за исключением случая, предусмотренного частью 12 статьи 17 Федерального закона № 217-ФЗ;
- предоставлять третьим лицам какую-либо информацию о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
- предоставлять членам Товарищества копии документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том числе предусмотренных частями 3 и 5 статьи 11 Федерального закона 217-ФЗ, за исключением отчётов ревизионной комиссии (ревизора), утверждённых общим собранием;
- в период исполнения своих полномочий, а также в течение трёх лет с даты окончания полномочий обращаться в органы государственной власти, местного самоуправления, судебные органы и иные структуры по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Товарищества без решения общего собрания.